МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 04 дугаар сарын 07 № 03/23 Улаанбаатар хот

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Л.ТӨМӨРБААТАР ТАНАА

Комисс Хөвсгөл аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны албан хаагчдын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтэд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалт, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 2025 оны 1 дүгээр сарын 27-29-ний өдрийг дууссалх хугацаанд хяналт шалгалтыг хийлээ.

Хяналт шалгалтын хүрээнд тус албаны 7 албан хаагчаас санал асуулга авч, 2 албан хаагчтай ганцаарчилсан ярилцлагыг зохион байгуулж, тайлбар тодруулга авч, шаардлагатай баримт бичгийг хуулбарлан авч, дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт “Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй” гэж, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь хэсэгт “Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх үүрэгтэй” гэж тус тус заасан.

Тус албаны дотооддоо мөрдөж буй дүрэм, журам болон хүний нөөцтэй холбогдуулан гаргасан тушаал, шийдвэртэй танилцахад ажил олгогч Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамттай холбоотой гарсан гомдлыг байгууллагын түвшинд жигд хандаж, хэрхэн, яаж шийдвэрлэх журмыг нарийвчлан оруулаагүй, байгууллагын албан хаагчдыг хөгжүүлэх сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөгүй, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан мэдээлэл байхгүй байна.

2.Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1 дэх хэсэгт “Ёс зүйн дэд хороо нь байгууллагын албан хаагчийн тооноос хамааран 3-7 гишүүнтэй байх бөгөөд гишүүд дотроосоо даргаа сонгоно”, Ёс зүйн дэд хорооны ажиллах журмын 2 дугаар зүйлийн 2.4-т “40 ба түүнээс цөөн төрийн албан хаагчтай байгууллагын дэргэдэх Ёс зүйн дэд хороо нь 3 гишүүн... байна”, Ёс зүйн хорооны

2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Ёс зүйн дэд хорооны ажиллах журмын 2.1 дэх заалтад "Дэд хороо нь Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2-т заасны дагуу байгууллагын нийт албан хаагчдын санал хураалтаас олонхын дэмжлэг авсан, сондгой тооны гишүүнтэй байна" гэж тус тус заасан.

Хяналт шалгалтын явцад Комиссоос Ёс зүйн дэд хороог байгуулсан шийдвэр, ажлын төлөвлөгөө, тайланг хүссэнээс Ёс зүйн хороо байгуулсан шийдвэр, ажлын төлөвлөгөөг гаргаж өгөөгүй. Тус дэд хороог хэзээ хэний ямар шийдвэрээр байгуулсан эсэх нь тодорхойгүй. Дэд хороо 3 гишүүнтэй байгуулагдсан гэх боловч гишүүн Г.Өнөржаргал нь 2024 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн Б/08 дугаар тушаалаар ажлаасаа өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн байна.

Ёс зүйн дэд хорооны тайлантай танилцахад албан хаагчдаас 2024 онд 2 гомдол, 2025 онд 1 гомдол гаргасныг бүртгэжээ. Дэд хороо нь бүрэн бус бүрэлдэхүүнтэйгээр 2024 онд ирсэн 2 гомдолтой холбогдуулж ажиллагааг хийж дотоод аудитор Д.П, О.А нарыг ёс зүйн зөрчил гаргасанд тооцож, хариуцлага хүлээлгэх шийдвэр гаргасан зөрчил байна.

3.Шалгалтын явцад албан хаагчдын албаны өрөө тасалгаа, орчин нөхцөлтэй танилцахад байгууллагын мэдээллийн самбарт 2024 оны 11, 12 сарын мэдээлэл байх ба хүний нөөц, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаа, үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээллийг шинэчлэн байрлуулаагүй байгаа нь Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан нээлттэй мэдээллийн ил тод байлгах үүргийн хэрэгжилт хангалтгүй байгааг харуулж байна.

Иймд тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн цаашид хүний эрхийн зөрчлийг арилгах, энэ төрлийн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу Зөвлөмж хүргүүлж байна.

1. Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох, ажил олгогчийн үндсэн эрх, үүрэг, ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг нарийвчлан тусгах, энэ талаар ажилтнуудад танилцуулж, нээлттэй байршуулах (Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хороо, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2021 оны А/107, А/02, 202, 02/009 дугаар "Үлгэрчилсэн заавар батлах тухай" хамтарсан тушаалын 1, 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан зааврыг ашиглах боломжтой);

2. Хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, сурталчилгааны ажлыг нийт удирдах албан тушаалтанд зориулан зохион байгуулах;

3. Байгууллагын дэргэдэх Ёс зүйн дэд хороог шинэчлэн байгуулж, ажиллах хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулж, ажилтнуудад эрх зүйн болон хүний эрхийн үе шаттай сургалтыг зохион байгуулах, Ёс зүйн дэд хорооны 2025 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 03 дугаартай дүгнэлтээр Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын ахлах байцаагч дотоод аудитор О.А, Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын байцаагч дотоод аудитор Д.П-д ёс зүйн зөрчил гаргасанд тооцсон дүгнэлтийг хүчингүй болгож зөрчлийг арилгах арга хэмжээг авах, дахин ийм төрлийн зөрчил гаргахгүй байх;

4. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу үйл ажиллагааны ил тод байдал, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ, хүний нөөцийн ил тод байдал, төсөв санхүүгийн ил тод байдлын талаарх мэдээллийг Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт тодорхой, ойлгомжтой байдлаар байршуулж тухай бүр шинэчилж байх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ